

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1337/2532	พนักงานอัยการจังหวัดน่าน	โจทก์
	นายบุญยงค์ ศิริพันธ์ กับพวก	จำเลย
	นายชูศักดิ์ เชื้อนแก้ว ที่ 9	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายสัตยา งอกไม้ ที่ 10 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 9 และที่ 10 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 5 ถึงที่ 10 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4,5,6,7,48,73,74,74 ทวิ,74 จัตวา ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,33 จำคุกจำเลยที่ 5 ถึงที่ 10 คนละ 3 ปี ปรับคนละ 15,000 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 5 ถึงที่ 10 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสอง ฯลฯ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 5 ที่ 9 และที่ 10 ฎีกา (อันดับ 377,353)

จำเลยที่ 9 และที่ 10 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 393) ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 9 และที่ 10 ชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 500,000 บาท (อันดับ 276 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 9 และจำเลยที่ 10 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันคนละ 800,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 9 และจำเลยที่ 10 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกันคนละ 800,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>